

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5129/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย ชาทรี ศรีประเสริฐศักดิ์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 186 (9), มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 225

ฟ้องของโจทก์มีคำขอให้ริบของกลางด้วยแต่ศาลชั้นต้นมิได้มีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา186(9)แม้โจทก์ไม่อุทธรณ์ฎีกาศาลฎีกาก็มีอำนาจแก้ไขเสียให้ถูกต้องโดยให้ริบของกลาง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33ริบของกลาง และสั่งจำเลยสินบนนำจับแก่ผู้นำจับตามกฎหมาย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 จำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกาลลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุก 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาในศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษนั้นเห็นว่า จำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน ทั้งโทษจำคุกที่จำเลยได้รับมีกำหนดเพียง 2 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาสั้นไม่เกิดประโยชน์ในการแก้ไข ฟื้นฟู เยียวยาอุปนิสัยจำเลยให้เป็นพลเมืองดีได้ดีกว่าการรอกการลงโทษจำคุกจำเลยแล้วใช้วิธีคุมความประพฤติจำเลยแทน แต่เพื่อให้จำเลยหลาบจำเห็นควรลงโทษปรับจำเลยด้วย

อนึ่ง ฟ้องของโจทก์มีคำขอให้ริบของกลางด้วย แต่ศาลชั้นต้นมิได้มีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้ จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186(9) แม้โจทก์ไม่อุทธรณ์ฎีกาศาลฎีกาก็มีอำนาจแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลย 5,000 บาท อีกสถานหนึ่งจำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงปรับ 2,500 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ของกลางริบ โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 3 ปี ระหว่างรอกการลงโทษ ให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเพื่อพนักงานคุมประพฤติจะได้สอบถาม แนะนำ และจัดให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจำเลยเห็นสมควรทุก 3 เดือน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ให้จำเลยใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>